رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٩٩٦ لعام ١٤٤٠هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٨٥٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ

الموضوعات

صحة - موظف صحي - طبيب - قرارات وظيفية - تعديل تاريخ مباشرة الوظيفة - إلغاء علاوة سنوية - تحصن القرار الإداري - استقرار المراكز النظامية - قرار مستمر الأثر.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تعديل تاريخ مباشرته للوظيفة، وإلغاء علاوة سنوية بناء على التعديل - الأصل في القرارات الإدارية تحصنها في مواجهة الجهة الإدارية بعد مضي مدة الطعن عليها أمام القضاء، ولا يجوز سحبها بعد ذلك إلا في حالات معينة؛ وذلك تغليباً لاستقرار الأوضاع الوظيفية والمراكز النظامية - الثابت أن القرار محل الدعوى تضمن تعديل قرار مباشرة المدعي بعد تحصنه، ودون إبداء حالة من الحالات التي تجيز سحب القرارات الإدارية بعد تحصنها، ودون تقديم مستند التعديل، ودون مراعاة ما يترتب على التعديل من إحداث فوارق بين المدعي وزملائه بشأن تاريخ المباشرة؛ مما يتقرر معه عدم صحة القرار محل الدعوى - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (٨٤) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ، بشأن العدول عن مبدأ عدم تحصن القرارات في مواجهة الإدارة إلى تحصنها، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القرار.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في موضوعها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: أنه صدر قرار المدعى عليها رقم (٣٢٠٤٩٦٢) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ بتحسين وضعه من (طبيب مقيم) إلى (طبيب نائب)، وقد صرف له على إثر ذلك علاوة شهر محرم لعام ١٤٣٧هـ، وبعد مضي أكثر من سبعة أشهر أصدرت المدعى عليها القرار رقم (٤٧/٥٠٣/٢٢٣٩١٧٣م) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ المتضمن تعديل تاريخ مباشرته ليصبح من ١٤٣٧/٣/٢٠هـ على الدرجة الأولى من المستوى الثاني من فئة (طبيب نائب) ذات الرقم (١٣٦٦٧/٨٧) بدلاً من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ؛ وبناء عليه ألغيت علاوة شهر محرم ١٤٣٧هـ، وانتهى إلى طلبه إلغاء قرار المدعى عليها محل الطعن. وبقيدها دعوى إدارية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وإحالتها إلى الدائرة الإدارية الرابعة عشرة، باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر ضبط الجلسات، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟

فأجاب بما تضمنته صحيفة دعواه. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن المدعي حصل على علاوة الوظيفة رقم (٥٦٧٠/٨٦) المستوى الثاني الدرجة الرابعة براتب (١٢,٨٤٥) ريالاً، اعتباراً من ١٤٣٧/١/١هـ، وتم تعيينه على الوظيفة ذات الرقم (١٣٦٦٧/٧٨) بمسمى (نائب أخصائي)، وباشر في ١٤٣٧/٣/٢٠هـ، وأعطي الراتب الأعلى من راتبه السابق المستوى الثاني الدرجة الأولى براتب (١٣,٤١٠) ريالات حسب لائحة الخدمة المدنية. ثم قدم المدعي مذكرة أكد فيها على طلبه الوارد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها بيان المستند النظامي الذي استندت عليه المدعى عليها في تعديل تاريخ مباشرة المدعي ليصبح من ١٤٣٧/٣/٢٠هـ على الدرجة الأولى من المستوى الثاني من فئة (طبيب نائب) للوظيفة ذات الرقم (١٣٦٦٧/٨٧) بدلاً من ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ، والذي بناء عليه ألغيت علاوة شهر محرم ١٤٣٧هـ، فاستعد بذلك. وفي الجلسة التي تليها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن الموظف يرقى من المستوى الحالي إلى المستوى الذي يليه بعد إتمامه جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه، خاتماً مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم المدعي مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي: أولاً: إلغاء الفقرة رقم (١) من قرار المدعى عليها (المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة) رقم (٤٧/٥٠٣/٢٢٣٩١٧٣م) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ المتضمنة اعتماد تعديل تاريخ مباشرة المدعي (...) لتصبح اعتباراً من ١٤٣٧/٣/٢٠هـ على الدرجة

الأولى من المستوى الثاني من فئة (طبيب نائب) للوظيفة ذات الرقم (١٣٦٦٧/٨٧) بدلاً من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ. ثانياً: إلغاء الفقرة رقم (٣) من ذات القرار المتضمنة اعتماد إلغاء علاوة شهر محرم لعام ١٤٣٧هـ. ثم تقدمت المدعى عليها بلائحة اعتراضية على الحكم، وبإحالة القضية للدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، نظرتها وأصدرت حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية للدائرة لنظرها وفق ما أشير إليه في أسباب حكمها. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لها عدة جلسات تم فيها فتح باب المرافعة، فقدم المدعي مذكرة أفاد فيها بأن قرار المدعى عليها محل الطعن من القرارات المستمرة الأثر التي لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين ولا تتحصن بالتقادم؛ وذلك لأن الضرر المترتب على هذا القرار مستمر ومتجدد حيث إن النقص في راتبه لا زال مستمراً، وهذا من شأنه إحداث فارق واضح بينه وبين من تم تعيينهم لاحقاً وهم يحملون نفس المؤهل، وهذا خلاف قواعد العدالة بين موظفي الجهة، كما أن القرار محل الطعن متعلق بحق وظيفي، وهو حرمانه من علاوة سنوية دون وجه حق، كما أضاف بأن القرار قد صدر بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ، وتم العلم بالقرار بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ، وتم رفع التظلم لوزارة الخدمة المدنية بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ، وتم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٨هـ، حيث إنه لم يتم تبليغه بأي طريقة رسمية، سواء عن طريق الصحف الرسمية، أو النشر بوسائل الإعلام، أو البريد الشخصي، أو الجوال الخاص به المسجل في نظام أبشر، أو التوقيع بالعلم والاستلام، أو أي وسيلة رسمية أخرى،

كما أن الراتب للكادر الصحي يتأثر بالزيادة والنقص شهرياً؛ وذلك لوجود العديد من البدلات وخارج الدوام وبدلات الانتداب الداخلية والخارجية وإيقاف بدل النقل لمن يستقل سيارة حكومية رسمية، ومكافأة العمل الإضافي لموسم رمضان، وموسم الحج، وأن الفترة الماضية شهدت بعض التغييرات من قبل وزارة الموارد البشرية. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى، فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم، ثم صدر عنها هذا الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٧/٥٠٣/٢٢٣٩١٧٣م) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ المتضمن تعديل تاريخ مباشرته ليصبح من ١٤٣٧/٣/٢٠هـ على الدرجة الأولى من المستوى الثاني من فئة (طبيب نائب) ذات الرقم (١٣٦٦٧/٨٧) بدلاً من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ، وإلغاء علاوة شهر محرم لعام ١٤٣٧هـ؛ فإن الدعوى تعتبر من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية والتي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتختص الدائرة بنظرها طبقاً لقرارات رئيس مجلس القضاء

الإداري المنظمة لهذا الشأن. وعن قبول الدعوى شكلاً، فلما كان القرار محل الطعن قد صدر بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ، ثم علم المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ، وتظلم منه المدعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ، ثم تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٨هـ، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم خلاف ما ذكره المدعي من أنه قد علم بالقرار بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ، ولم يبلغ بالطرق الرسمية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول دعواه شكلاً. هذا من وجه، ومن وجه آخر فإنه وعلى اعتبار إبلاغ المدعي بالقرار أو علم المدعي به حين صدوره فإن قرار المدعى عليها محل الطعن يعد من القرارات ذات الأثر المستمر الداخلة في نطاق القرارات الإيجابية؛ ذلك أن القرارات مستمرة الأثر قد تندرج بحسب الحال ضمن القرارات السلبية، وقد تندرج ضمن القرارات الإيجابية متى ما كان القرار الإيجابي ذا أثر متجدد على من صدر القرار بحقه كالواقعة الماثلة، حيث إن الأثر الواقع على المدعي قد كان نتيجة لقرار المدعى عليها، وهو أثرٌ مستمر ومتجدد ما دام المدعي يعمل لدى المدعى عليها، حيث إن ذلك القرار من شأنه إحداث نقص دائم في راتب المدعي حتى انتهاء علاقته بالمدعى عليها بإحالته للتقاعد أو بغيره، ولما كانت القرارات مستمرة الأثر لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين، ولا تتحصن بالتقادم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً، وتكون معه الدعوى مستوفيةً سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة نظاماً. وعن الموضوع، فبما أن الثابت أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٧/٥٠٣/٢٢٣٩١٧٣م)

وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ المتضمن تعديل تاريخ مباشرته ليصبح من ١٤٣٧/٣/٢٠هـ على الدرجة الأولى من المستوى الثاني من فئة (طبيب نائب) للوظيفة ذات الرقم (١٣٦٦٧/٨٧) بدلاً من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ، وإلغاء علاوة شهر محرم لعام ١٤٣٧هـ، ولما كان الأصل هو تحصن القرارات الإدارية استقراراً للأوضاع الوظيفية والمراكز النظامية للأفراد، وهذا ما تفرضه المصلحة الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الحماية والاستقرار للمراكز النظامية ومنع المساس بها إلا في أضيق الحدود، ومؤدى ذلك وجوب تحصن القرارات الإدارية، وعدم المساس بها بعد مضي المدة المحددة للطعن عليها أمام القضاء، ومن ذلك عدم جواز سحب قرار جهة الإدارة بعد تحصنه، وقد جاء قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (٨٤) لعام ١٤٢٩هـ مؤسساً لهذا المبدأ، إلا ما أورده من استثناءات لا يكون معها القرار متحصناً. والدائرة وهي في سبيل نظرها وتنزيلها لقرار هيئة التدقيق مجتمعة وما ورد عليه من استثناءات على وقائع هذه الدعوى، طلبت من ممثل المدعى عليها تقديم المستند النظامي الذي استندت عليه المدعى عليها في إصدار قرارها محل الطعن، إلا أنها لم تقدمه، بل قرر ممثلها الاكتفاء دون أن يقدم ما طلب منه، ولما كانت المدة الفاصلة بين قرار المدعى عليها الأول رقم (٣٢٠٤٩٦٢) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ، وقرارها الثاني رقم (٤٧/٥٠٣/٢٢٣٩١٧٣م) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ قد جاوزت سبعة أشهر، ولم يقدم ممثل المدعى عليها للدائرة ما يفيد ورود أيّ من الاستثناءات التي نص عليها قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (٨٤) لعام ١٤٢٩هـ؛ مما يكون معه قرار المدعى عليها

رقم (٣٢٠٤٩٦٢) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ قد أضحى متحصناً عن سحبه وإلغائه بمضي المدة المحددة. ومن وجه آخر فإنه ولما كان قرار المدعى عليها محل الطعن من شأنه إحداث فارق واضح بين المدعي وبين من تم تعيينه في تاريخ لاحق للمدعي، وهو يحمل ذات المؤهل الحاصل عليه المدعي بحيث يكون أعلى درجة من المدعي، ويكون المدعي في درجة أقل، ولما كان المنظم وقواعد العدالة بين موظفي الجهة الواحدة تقضي بخلاف ذلك؛ فإن القرار محل الطعن يكون مستوجباً للإلغاء؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رقم (٤٧/٥٠٣/٢٢٣٩١٧٣م) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ المتضمن تعديل تاريخ مباشرة المدعي (...) لتصبح اعتباراً من ١٤٣٧/٣/٢٠هـ على الدرجة الأولى من المستوى الثاني من فئة طبيب نائب ذات الرقم (١٣٦٦٧/٨٧) بدلاً من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ، وإلغاء علاوة شهر محرم لعام ١٤٣٧هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.